

특허료 · 등록료와 수수료 및 등록세 반환요령

[소관 : 운영지원과]

제	정	1988. 2. 2	특허청고시 제88	- 2호
개	정	1993. 7. 9	특허청고시 제93	- 5호
전문개정		1994. 3.29	특허청고시 제94	- 5호
개	정	2000.12. 4	특허청고시 제2000-	6호
개	정	2004. 6.22	특허청고시 제2004-	5호
개	정	2005. 7. 5	특허청고시 제2005-	16호
개	정	2007. 7. 1	특허청고시 제2007-	7호
개	정	2007.11.16	특허청고시 제2007-	15호
개	정	2009. 8.24	특허청고시 제2009-	19호
개	정	2011. 9.28	특허청고시 제2011-	18호
개	정	2012. 8.22	특허청고시 제2012-	30호
개	정	2015. 8.21	특허청고시 제2015-	21호
개	정	2016. 4.28	특허청고시 제2016-	9호
개	정	2016. 9. 1	특허청고시 제2016-	14호
개	정	2019. 1. 1	특허청고시 제2018-	20호
개	정	2021.11.18	특허청고시 제2021-	20호
개	정	2022.11.22.	특허청고시 제2022-	23호
개	정	2025.10.30.	지식재산처고시 제2025-	4호

제1조(목적) 이 요령은 「특허법」 제84조 · 「실용신안법」 제20조 · 「디자인보호법」 제87조 · 「상표법」 제79조 및 「특허료 등의 징수규칙」 제7조제8항의 규정에 의한 특허료 · 등록료와 수수료 및 등록세의 반환을 위한 절차 등 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2016. 9. 1.>

제2조(반환대상) 반환대상은 「특허료 등의 징수규칙」에 의거 납부된 특허료·등록료와 수수료 및 등록세(이하 "수수료 등"이라 한다)중 다음 각 호의 1에 해당하는 수수료 등에 한한다.

1. 과오 납부된 특허료, 실용신안등록료, 디자인등록료, 상표등록료, 수수료 및 등록세
2. 「특허법시행규칙」 제11조, 제106조의8, 제106조의45, 「실용신안법시행규칙」 제17조, 「디자인보호법시행규칙」 제24조, 「상표법시행규칙」 제25조, 「특허권 등의 등록령」 제29조 규정에 의해 불수리(반려)되거나 제106조의22 규정에 의해 반환하기로 결정된 경우 이미 납부한 특허료, 국제조사료, 국제예비심사료, 등록료 등 수수료 및 등록세(개정 2021.11.18..)
3. 출원무효처분 및 실용신안등록출원각하의 경우 출원료를 제외한 나머지 수수료(심사청구료, 우선권주장신청료, 등록료) <신설 2004. 6. 22.>
4. 「특허료 등의 징수규칙」 제2조제1항제8호, 제3조제1항제7호 및 제4조제1항제6호, 제5조제1항제5의2호의 규정에 의거 우선 심사가 각하된 경우 일정금액을 공제한 우선심사신청료 <개정 2015. 8. 21.>
5. 특허·실용신안등록, 디자인등록 취소결정 또는 등록을 무효로 한다는 심결이 확정되거나 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포기한 해의 다음해부터의 특허료, 실용신안등록료 또는 디자인등록료 해당분 <개정 2016. 4. 28.>

6. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 연도의 다음연도부터의 특허료 해당분 <신설 2004. 6. 22.>
7. 특허·실용신안등록출원(분할출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허·실용신안등록출원은 제외), 디자인등록출원(우선심사신청이 있는 디자인등록출원, 분할출원 또는 분할출원의 기초가 된 디자인등록출원, 거절이유를 통지하거나 등록결정을 한 디자인등록출원은 제외), 상표등록출원(분할출원, 변경출원, 분할출원 또는 변경출원의 기초가 된 상표등록출원 및 「상표법」 제180조제1항의 규정에 따른 상표등록출원으로 보는 국제상표등록출원, 우선심사의 신청이 있는 출원 제외) 후 1개월 이내에 해당 출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부한 수수료 중 출원료, 우선권주장신청료, 비밀디자인청구료, 출원공개신청료 <개정 2021. 11. 18.>
8. 특허·실용신안등록출원의 심사청구 이후 「특허법」 제84조제1항제5호의 규정에 따라 해당 출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 납부한 심사청구료 또는 「특허법」 제84조제1항제5호2의 규정에 따라 해당 출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 납부한 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액 <개정 2021. 11. 18.>
9. 중복하여 출원한 것이 명백한 상표등록 출원 중 어느 하나를 취하하거나 포기한 경우 이미 납부한 상표등록출원료(최초의 거절이유통지 등이 발송된 경우는 제외) <신설 2016. 4. 28.>
10. 「특허법」 제84조제1항제7호, 「실용신안법」 제20조, 「디자인보호

법」 제87조제1항제4호, 「상표법」 제79조제1항제3호의 규정에 의거,
해당 결정이 취소된 경우 이미 납부한 심판청구료 <개정 2016. 9.
1.>

11. 심판청구 또는 당사자 참가신청이 취하된 경우(심리종결을 통지받
기 전에 한함)와 심판청구가 각하결정 또는 당사자 참가신청이 거부
된 경우는 이미 납부한 수수료 중 심판청구료 또는 참가신청료의 2
분의 1에 해당하는 금액 <신설 2016. 4. 28.>

12. 「특허료 등의 징수규칙」 제7조제8항의 규정에 의한 반환의 대상
이 되는 출원료, 심사청구료, 최초 3년분의 특허료·실용신안등록료
· 디자인등록료, 심판청구료, 이전등록료 또는 출원인변경신고료
<개정 2016. 9. 1.>

13. 「상표법」 제59조제4항에 의하여 출원공고결정이 취소된 경우 이
미 납부한 이의신청료 <신설 2016. 9. 1.>

제2조의2(반환대상 수수료 등에 대한 이자) ① 반환대상 수수료 등을

반환하는 경우에는 「국고금관리법」 제15조 및 「국고금관리법 시행
령」 제17조의2에 따라 이자를 지급하여야 한다. <신설 2011. 9. 28.>

② 제1항의 규정에 따른 이자는 다음 각 호의 구분에 따른 날의 다음
날부터 반환대상 수수료 등을 반환하는 날까지의 기간에 「국세기본법
시행령」 제43조의3에 따른 이율을 적용하여 계산한다. <개정 2015. 8.
21.>

1. 제2조제1호에 해당되는 반환대상 수수료 등은 수수료를 납부한 날.

다만, 그 수수료 등이 2회 이상 분할납부된 것인 때에는 그 최후의 납부일로 하되, 반환대상 수수료 등이 최후에 납부된 금액을 초과하는 경우에는 그 금액에 달할 때까지 납부일의 순서로 소급하여 계산한 수수료의 각 납부일로 한다. <신설 2011. 9. 28.>

2. 제2조제2호부터 제13호까지에 해당되는 반환대상 수수료 등은 반환대상 금액이 확정된 날. <개정 2016. 9. 1.>

제3조(반환금충당) 반환금은 「국고금관리법」 제15조 및 「국고금관리법 시행규칙」 제29조 규정에 의거 수수료 등의 반환을 신청한 연도의 책임운영기관특별회계 수입금에서 직접 충당한다. <개정 2007. 7. 1.>

제4조(반환기간) 잘못 납부된 수수료 등의 반환은 납부자가 그 사실을 통지받은 날부터 5년 이내로 한다. <개정 2022. 11. 22.>

제5조(반환신청인) 제2조의 각 호에 의한 반환신청은 반환에 관한 통지를 받은 수신인 또는 정당하게 위임을 받은 자가 하여야 한다. <개정 2007. 11. 16.>

제6조(반환절차) ① 제2조에 의한 반환금이 발생하였을 경우 각 소관부서에서는 그 사실을 당사자에게 통지하고, 재무관이 그 사실의 확인을 요청하는 때에는 과오납, 불수리, 취소결정·무효심결확정 등의 사실을 통보하여야 한다. <개정 2022. 11. 22.>

② 제2조에 의한 반환을 받고자 하는 자는 별지 제2호 서식의 특허료·등록료와 수수료의 반환신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 「전자정부법」 제7조에 의거

온라인으로 반환신청을 하는 경우 소정의 인증절차를 거친 자는 반환 신청서를 제출하지 않고 반환의 의사표시(반환대상선택과 계좌정보 입력)만으로도 반환신청을 한 것으로 본다. <개정 2021. 11. 18.>

1. 납부자용 영수증 또는 납부사실을 확인할 수 있는 서류(중복납부 및 기간경과납부 등으로 과오납통지서 등의 반환대상통지서 없이 반환신청을 하는 경우에만 제출)

2. 반환신청인의 예금계좌사본(서면 신청하는 경우 중 최초 신청시 또는 계좌번호 변경시에만 제출)

3. 별지 제1호 서식의 위임장 및 신청인의 신분을 확인할 수 있는 증명서(주민등록증 또는 사업자등록증) 사본 각 1통(제5조에 의한 위임을 받은 자가 신청하는 경우에만 제출)

③ 지식재산처장은 납부자가 반환금을 반환 받을 계좌를 사전에 신고한 경우에는 제2항에도 불구하고 제1항에 따른 통지일로부터 1년이 경과한 후에 해당 계좌에 이체입금하는 방법으로 반환금을 지급할 수 있다. 이 경우 납부자는 별지 제3호서식의 신고서를 사전에 지식재산처장에게 제출하여야 한다. <신설 2019. 1. 1.>

제7조(반환금의 계좌이체지급) 수수료 등의 반환신청인이 금융기관에 예금계좌를 개설하고 재무관에게 계좌개설신고를 한 경우에는 반환금을 그 계좌로 이체지급할 수 있다.

제8조(재검토기한) 지식재산처장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 11월 18일 기준으로 매

3년이 되는 시점(매 3년째의 11월 18일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2021. 11. 18.>

부 칙<제2000-6호, 2000.12.4>

이 요령은 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제2004-5호, 2004.6.22>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2005-16호, 2005.7.5>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2007-7호, 2007.7.1>

제1조(시행일) 이 요령은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(특허출원 등에 대한 수수료 반환에 관한 적용례) 제2조제7호의 신설규정은 이 규정 시행 후 출원하는 최초의 출원부터 적용한다.

부 칙 (국유특허권무상실시요령 등 개정고시)<제2009-19호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부 칙 <제2011-18호, 2011.9.28>

제1조(시행일) 이 요령은 2011년 10월 5일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제2조의2 신설규정은 이 규정 시행일부터 납부한 수수료 등에 대해서 적용한다.

부 칙 <제2012-30호, 2012.8.22.>

이 고시는 2012년 8월 22일부터 시행한다.

부 칙 <제2015-21호, 2015.8.21>

이 규정은 개정된 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016-9호, 2016.4.28.>

이 요령은 고시한 날부터 시행한다. 다만 제2조제5호·10호·11호의 특허·실용신안에 대한 규정과 제2조제9호는 2016년 6월 30일부터 시행한다.

부 칙 <제2016-14호, 2016.9.1.>

이 고시는 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2018-20호, 2018.8.30.>

이 고시는 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2021-20호, 2021.11.18.>

제1조(시행일) 이 요령은 2021년 11월 18일부터 시행한다. 다만 제2조제7호의 비밀디자인청구료, 출원공개신청료 반환 규정은 2022년 2월 18일부터 시행한

다.

제2조(적용례) 제2조제7호.제8호의 신설규정은 이 규정 시행 후 취하하거나 포기한 출원부터 적용한다.

부 칙 <제2022-23호, 2022.11.22.>

제1조(시행일) 이 요령은 2022년 11월 22일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제4조의 개정규정은 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따른 반환청구 기간이 경과하지 아니한 수수료 등에 대하여도 적용한다.

부칙 < 제2025-4호, 2025. 10. 30. >

제1조(시행일) 이 요령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식] 특허료·등록료와 수수료의 반환신청 위임장

[서류명]특허료·등록료와 수수료의 반환신청 위임장

[수신처]지식재산처장

[수임자]

[성명(명칭)]

([대리인코드])

[주민(사업자)등록번호]

[전화번호]

[주소]

[사건의 표시]

[출원(등록,심판)번호 또는 납부자(접수)번호]

[위임사항]수수료 등 반환신청서 제출 및 반환금액 수령

[위임자]

[성명(명칭)]

[주민(사업자)등록번호]

[전화번호]

[주소]

[취지]특허법 제7조·실용신안법 제3조·디자인보호법 제8조 및 상표법 제8조의 규정에 의하여
위와 같이 위임합니다.

위임자

(인)

[위임일자] . . .

[별지 제2호서식] 특허료·등록료와 수수료의 반환신청서

[서류명]특허료·등록료와 수수료의 반환신청서

[수신처]지식재산처장

[제출일자]

[신청인]

[성명(명칭)]

[(출원인 또는 대리인코드)]

[주민(사업자)등록번호]

[전화번호]

[주소]

[사건의 표시]

[출원(등록,심판)번호]

[납부자(접수)번호]

[납부자](신청인과 동일한 경우 생략)

[성명(명칭)]

[주민(사업자)등록번호]

[반환신청액]

[반환발생사유]

[은행및계좌번호] (반드시 신청인명의의 계좌를 기재)

[취지] 특허법 제84조·실용신안법 제20조·디자인보호법 제87조 및 상표법 제79조의 규정에
의하여 위와 같이 반환 신청합니다.

신청인 (인)

- [첨부서류] 1. 납부자 영수증 또는 납부사실을 확인할 수 있는 서류1통 (중복납부 및 기간경과
납부 등으로 과오납통지서 등의 반환대상통지서 없이 반환신청을 하는 경우
에만 제출)
2. 대리인이 신청하는 경우 별지 제1호서식의 위임장 및 신청인의 신분을 확인할
수 있는 증명서 각 1통
3. 신청인명의의 계좌사본 1통(최초신청시 및 계좌변경시에만 제출)

[별지 제3호서식] 과오납 수수료 등의 반환(환급)금 지급 계좌 사전등록(변경) 신고서

[앞면]

■ 특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령[별지 제3호서식]<신설 2018.8.30.>

과오납 수수료 등의 반환(환급)금 지급 계좌 사전등록(변경) 신고서

※ 색상이 어두운 난은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호		접수일자		처리기간	즉시
신고인 (납부자)	성명(법인명)	주민(법인, 외국인)등록번호			
	상호(법인인 경우 대표자)	특허고객번호			
	사업자등록번호	전화번호 (휴대전화:)			
구분	[] 계좌 사전등록		[] 계좌 변경		[] 계좌 사전등록 취소
	당초		변경		
금융회사					
계좌번호					
예금주					
변경사유					

「특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령」 제6조에 따라 과오납 수수료 등의 수령계좌를 사전 등록 하고자 하오니 본인에 대한 과오납 수수료 등의 반환(환급)금이 발생한 경우에는 관련 규정에 따라 위의 계좌로 이체하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

지식재산처장 귀하

위임장

위 납부자 본인은 아래 "위임받은 자"에게 과오납 수수료 등을 반환(환급) 받을 지급계좌의 신고(변경 신고)를 위임합니다.

위임자

(서명 또는 인)

위임받은 자

(서명 또는 인)

위임 받은 자	성명		주민등록번호 (특허고객번호)		위임자와의 관계	
	주소			전화번호		

첨부서류	없음	수수료 없음
공무원 확인사항	입금계좌 확인정보(입금계좌 통장사본)	

[뒷면]

행정정보 공동이용 및 금융정보(입금계좌확인정보) 제공 동의서

1. 본인은 이건 업무처리와 관련하여 담당 공무원(또는 직원)이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. ※ 동의하지 않을 경우 신청인이 직접 관련 서류를 제출하여야 합니다.
2. 본인은 금융기관이 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령 제8조1항에 따라 입금계좌확인정보(입금이 가능한 계좌인지 여부)를 이용기관에 업무처리 완료시까지 제공하는 것에 동의합니다.

민원인

(서명 또는 인)

유의사항

1. 신고인(납부자)과 수령계좌의 예금주는 동일인이어야 합니다.
2. 사전등록 계좌의 예금주가 개인인 경우로서 통장사본 제출을 생략하고자 하는 경우에는 행정정보 공동이용 및 금융정보(입금계좌확인정보) 제공 동의가 필요하며, 사전등록 계좌의 예금주가 법인인 경우에는 수령계좌의 통장 사본을 제출하여야 합니다.
3. 과오납 수수료 등을 반환받을 계좌를 사전등록하는 경우에는 특허법 제84조, 실용신안법 제20조, 디자인보호법 제87조, 상표법 제79조 및 특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령에서 정한 반환청구기간 내에 반환청구가 있는 것으로 간주합니다.
4. 과오납 수수료 등을 반환받을 계좌를 사전등록 한 자가 특허법 등에서 정하는 과오납 수수료 등의 반환청구기간 내에 특허료·등록료와 수수료 및 등록세 반환요령에서 정한 절차에 따라 반환청구를 하지 않을 경우에는 특허료 등의 징수규칙 제9조에서 정한 기간(수수료 납부사항 정정신청 기간)이 경과한 후에 과오납 수수료를 사전등록 계좌로 이체 입금합니다.
5. 행정정보 공동이용 및 금융정보(입금계좌확인정보) 제공 동의를 하지 않을 수 있으나, 이 경우 신청인이 직접 관련 서류를 제출하는 등 업무처리가 지연될 수 있으며, 유의사항을 지키지 않을 경우에는 반환계좌의 사전등록 신청이 반려될 수 있습니다.